



P U T U S A N

Nomor 3689/Pid.Sus/2017/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sby yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IWAN;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 20 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pacar Kembang, Gg.III/No.19, Surabaya;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta (jualan HP);
2. Nama lengkap : ELISA alias IWAN;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 29 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Setro Baru, Gg.II/No.15, Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta (servis HP);

Para Terdakwa berada dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

halaman 1 Putusan No.3689/Pid.Sus/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3689/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3689/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN dan Terdakwa ELISA al.IWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IWAN dan Terdakwa ELISA al.IWAN masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram (digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa 0,059 gram), 1 (satu) buah botol air mineral warna Putih, 1 (satu) buah sedotan warna Putih, 1 buah pipet dari kaca warna Putih bening, 1 buah korek api, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringannya dan para Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

halaman 2 Putusan No.3689/Pid.Sus/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa IWAN dan terdakwa ELISA al. IWAN, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober di tahun 2017, bertempat di Lampu Setoran pertigaan Jl. Kapas Krampung / Jl. Putro Agung Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 petugas kepolisian dari Polsek Simokerto bernama saksi AGUS BUDI UTOMO, saksi MOCH. AMIN dan saksi SONY HANDRIANSYAH melakukan patroli / pemantauan di depan Kapas Krampung Plaza Jl. Kapas Krampung Surabaya, ada seorang pengemudi sepeda motor yaitu terdakwa IWAN mengendarai sepeda motor yang mencurigakan yang akhirnya dibuntuti dan pada waktu dan tempat tersebut diatas berhasil menghentikan terdakwa IWAN dan pada waktu dilakukan pengeledahan terdakwa IWAN didapatkan menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan Laboratorium forensic dengan berat bersih 0,079 gram di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa IWAN.

----- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa IWAN yang didapatkan dengan cara membeli dengan menggunakan uang patungan dengan terdakwa ELISA al. IWAN yang akhirnya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di Jl. Setro Baru Gg. VII Surabaya Petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ELISA al. IWAN yang mana pada waktu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ELISA al. IWAN didapatkan memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah botol air mineral warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 buah pipet dari kaca warna putih bening, 1 buah korek api;

halaman 3 Putusan No.3689/Pid.Sus/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu.

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9045 / NNF / 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI A,Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 9880 / 2017 / NNF tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa IWAN dan terdakwa ELISA al. IWAN, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober di tahun 2017, bertempat di Lampu Setopan pertigaan Jl. Kapas Krampung / Jl. Putro Agung Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 petugas kepolisian dari Polsek Simokerto bernama saksi AGUS BUDI UTOMO, saksi MOCH. AMIN dan saksi SONY HANDRIANSYAH melakukan patroli / pemantauan di depan Kapas Krampung Plaza Jl. Kapas Krampung Surabaya, ada seorang pengemudi sepeda motor yaitu terdakwa IWAN mengendarai sepeda motor yang mencurigakan yang akhirnya dibuntuti dan pada waktu dan tempat tersebut diatas berhasil menghentikan terdakwa IWAN dan pada waktu dilakukan penggeledahan terdakwa IWAN didapatkan menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan Laboratorium forensic dengan berat bersih 0,079 gram di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa IWAN.

----- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa IWAN yang didapatkan dengan cara membeli dengan menggunakan uang patungan dengan terdakwa ELISA al. IWAN yang akhirnya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di Jl. Setro

halaman 4 Putusan No.3689/Pid.Sus/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Gg. VII Surabaya Petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ELISA al. IWAN yang mana pada waktu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ELISA al. IWAN kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah botol air mineral warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 buah pipet dari kaca warna putih bening, 1 buah korek api;

----- Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama.

----- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9045 / NNF / 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI A,Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 9880 / 2017 / NNF tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Budi Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim Polsek Simokerto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IWAN dan terdakwa ELISA alias IWAN, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017, sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Lampu Setopan pertigaan Jalan Kapas Krampung / Jalan Putro Agung Surabaya;
 - Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan mereka terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan Laboratorium forensic dengan berat bersih 0,079 gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh mereka terdakwa;

halaman 5 Putusan No.3689/Pid.Sus/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut pada waktu dilakukan oleh petugas ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa IWAN;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi kepada para Terdakwa sabu-sabu tersebut yang didapatkan dengan cara membeli dari Anton seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan;
- Bahwa benar mereka terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Sony Handriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Polsek Simokerto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IWAN dan terdakwa ELISA alias IWAN, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017, sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Lampu Setopan pertigaan Jalan Kapas Krampung / Jalan Putro Agung Surabaya;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeldahan mereka terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan Laboratorium forensic dengan berat bersih 0,079 gram Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh mereka terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut pada waktu dilakukan oleh petugas ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa IWAN;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi kepada para Terdakwa sabu-sabu tersebut yang didapatkan dengan cara membeli dari Anton/Mat di jalan Kunti Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan;
- Bahwa benar mereka terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

halaman 6 Putusan No.3689/Pid.Sus/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa IWAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa IWAN dan terdakwa ELISA al. IWAN telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017, sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Lampu Setopan pertigaan Jalan Kapas Krampung / Jalan Putro Agung Surabaya;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,079 gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa IWAN;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut benar diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dengan menggunakan uang patungan yaitu Terdakwa Rp50.000,00 dan Terdakwa ELISA alias IWAN Rp150.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Anton/Mat satu poket kecil seberat 0,3 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai kewenangan serta ijin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

2. Terdakwa ELISA alias IWAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa IWAN dan terdakwa ELISA al. IWAN telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017, sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Lampu Setopan pertigaan Jalan Kapas Krampung / Jalan Putro Agung Surabaya;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,079 gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa IWAN;

halaman 7 Putusan No.3689/Pid.Sus/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut benar diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dengan menggunakan uang patungan yaitu Terdakwa IWAN Rp50.000,00 dan Terdakwa ELISA alias IWAN Rp150.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Anton/Mat satu poket kecil seberat 0,3 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai kewenangan serta ijin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ahli;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram (digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa 0,059 gram), 1 (satu) buah botol air mineral warna Putih, 1 (satu) buah sedotan warna Putih, 1 buah pipet dari kaca warna Putih bening, 1 buah korek api;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IWAN dan terdakwa ELISA alias IWAN, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Lampu Setopan pertigaan Jalan Kapas Krampung / Jalan Putro Agung Surabaya, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Para terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan cara-cara berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 petugas Kepolisian dari Polsek Simokerto bernama saksi AGUS BUDI UTOMO, saksi MOCH. AMIN dan saksi SONY HANDRIANSYAH melakukan patroli / pemantauan di depan Kapas Krampung Plaza Jalan Kapas Krampung Surabaya, ada seorang pengemudi sepeda motor yaitu terdakwa IWAN mengendarai sepeda motor yang mencurigakan yang akhirnya dibuntuti;
- Bahwa petugas Polsek Simokerto berhasil menghentikan terdakwa IWAN dan pada waktu dilakukan penggeledahan terdakwa IWAN kedapatan menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3

halaman 8 Putusan No.3689/Pid.Sus/2017/PN Sby



gram setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan Laboratorium forensic dengan berat bersih 0,079 gram di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa IWAN;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa IWAN yang didapatkan dengan cara membeli dengan menggunakan uang patungan dengan terdakwa ELISA al. IWAN yang akhirnya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di Jalan Setro Baru Gg. VII Surabaya Petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ELISA al. IWAN yang mana pada waktu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ELISA al. IWAN kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah botol air mineral warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 buah pipet dari kaca warna putih bening, 1 buah korek api;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli patungan Terdakwa IWAN Rp50.000,00 dan Terdakwa ELISA alias IWAN Rp150.000,00, kepada saudara Anton/Mat sebanyak satu poket kecil seberat 0,3 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Kunti Surabaya;
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9045 / NNF / 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI A,Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9880 / 2017 / NNF tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa IWAN dan Terdakwa ELISA alias IWAN yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi-saksi yang dapat dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa telah mampu dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya. Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa IWAN dan terdakwa ELISA alias IWAN, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Lampu Setopan pertigaan Jalan Kapas Krampung / Jalan Putro Agung Surabaya, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Para terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan cara-cara berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 petugas Kepolisian dari Polsek Simokerto bernama saksi AGUS BUDI UTOMO, saksi MOCH. AMIN dan saksi SONY HANDRIANSYAH melakukan patroli / pemantauan di depan Kapas Krampung Plaza Jalan Kapas Krampung

halaman 10 Putusan No.3689/Pid.Sus/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, ada seorang pengemudi sepeda motor yaitu terdakwa IWAN mengendarai sepeda motor yang mencurigakan yang akhirnya dibuntuti;

Menimbang, bahwa petugas Polsek Simokerto berhasil menghentikan terdakwa IWAN dan pada waktu dilakukan penggeledahan terdakwa IWAN kedapatan menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan Laboratorium forensic dengan berat bersih 0,079 gram di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa IWAN;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa IWAN yang didapatkan dengan cara membeli dengan menggunakan uang patungan dengan terdakwa ELISA alias IWAN yang akhirnya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di Jalan Setro Baru Gg. VII Surabaya Petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ELISA alias IWAN yang mana pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ELISA alias IWAN kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah botol air mineral warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 buah pipet dari kaca warna putih bening, 1 buah korek api;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli patungan Terdakwa IWAN Rp50.000,00 dan Terdakwa ELISA alias IWAN Rp150.000,00, kepada saudara Anton/Mat sebanyak satu poket kecil seberat 0,3 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Kunti Surabaya;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9045 / NNF / 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI A,Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9880 / 2017 / NNF tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

halaman 11 Putusan No.3689/Pid.Sus/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa IWAN yang didapatkan dengan cara membeli dengan menggunakan uang patungan dengan terdakwa ELISA alias IWAN yang akhirnya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di Jalan Setro Baru Gg. VII Surabaya Petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ELISA alias IWAN yang mana pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ELISA alias IWAN kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah botol air mineral warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 buah pipet dari kaca warna putih bening, 1 buah korek api;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram (digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa 0,059 gram), 1 (satu) buah botol air mineral warna Putih, 1 (satu) buah sedotan warna Putih, 1 buah pipet dari kaca warna Putih bening, 1 buah korek api, dirampas untuk dimusnahkan, dikawatirkan disalahgunakan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. IWAN dan Terdakwa 2. ELISA Alias IWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram (digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa 0,059 gram), 1 (satu) buah botol air mineral warna Putih, 1 (satu) buah sedotan warna Putih, 1 buah pipet dari kaca warna Putih bening, 1 buah korek api, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh

halaman 13 Putusan No.3689/Pid.Sus/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIFA' UROSIDIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FX. HANUNG DWI WIBOWO, S.H.,M.H. dan AGUS HAMZAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS WIDODO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FX. HANUNG DWI WIBOWO, S.H.,M.H.

SIFA' UROSIDIN, S.H.,M.H.

AGUS HAMZAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)